UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Cofinanziato dall'Unione europea

Dipartimento di Economia Marco Biagi

Le licenze sui software: aspetti tecnici e legali

Modena, 1° aprile 2026

Dott. Giacomo Menegus

Temi

- Quadro normativo: il *software* e la proprietà intellettuale
- Diritto d'autore sul *software*: contenuti ed estensione
- Protezione del *software* e **licenze d'uso**
- (*segue*) Qualche esempio
- Tutela civilistica e penalistica del *software*

Quadro normativo multilivello

- **Convenzione di Berna** per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (ratificata in Italia con legge 20 giugno 1978, n. 399)
- Direttiva 91/250/CEE (attuata con Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518)

↓

- **Direttiva 2009/24/CE**
- **Legge 22 aprile 1941, n. 633**, recante la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio *(d'ora in poi l.aut.)

DIRETTIVA 91/250/CEE

↓

D.LGS. N. 581/1992

↓

LEGGE N. 633/1941

Diritto d'autore sul *software*

Dalla fine degli anni '60 problema della tutela della proprietà intellettuale di sviluppatori di *software* e banche dati (beni informatici)

La giurisprudenza di merito era molto ondivaga

L'UE è intervenuta da tempo sulla materia con le direttive 91/250/CEE (programmi per elaboratore) e 96/9/CE (banche dati) portando il legislatore italiano a novellare la legge del 1941

Opzione per **diritto d'autore anziché brevetto** (art. 1, comma 2 e 2, comma 1, n. 8 l. n. 633/1941; art. 45, comma 2 d.lgs. n. 30/2005)

Ragione: **uso non-rivale** e **non-escludibile** come per le opere artistiche

L. 633/1941 tutela i **programmi per elaboratore…**

Programma per elaboratore

Il *software* è definito giuridicamente come «**programma per elaboratore**»

Non c'è però definizione legislativa (si vuole evitare rapida obsolescenza)

In genere, si fa riferimento a *«espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, disco, film, circuito), capace direttamente o indirettamente di far seguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione»*

Cos'è tutelato?

Copre ogni **forma di espressione** del programma, purché dotata di **carattere creativo** (→ **originalità**).

- ✓ il codice sorgente
- ✓ il codice oggetto

No invece alle **idee, ai principi algoritmici, ai metodi matematici e ai concetti logici** sottesi al programma, (separazione tra forma espressiva e contenuto funzionale dell'opera)

* Casi particolari: interfaccia; versioni/aggiornamenti/moduli...

Diritto d'autore sul *software*

Acquisto a titolo originario del diritto d'autore, senza necessità di alcuna formalità…

…ma **deposito volontario a fini probatori** (art. 103 l.aut.; **paternità** e **data di creazione dell'opera**, quindi anteriorità rispetto ad altre creazioni analoghe o «copiate»):

- Deposito presso **SIAE:** *Registro pubblico del software* o come *software* inedito
- **Deposito notarile**, con atto pubblico o scrittura autenticata
- Sistemi di **blockchain certificati**

Diritti morali…

Disciplina (artt. 64/*bis*-64/*quater* l.aut.) distingue tra:

- **Diritti morali** irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili
  - Paternità
  - Integrità
  - Diritto a deciderne la pubblicazione
  - «Pentimento»: ritiro per gravi ragioni morali

Anche se diritti patrimoniali ceduti

…e diritti patrimoniali

- **Diritti patrimoniali** di sfruttamento esclusivo economico dell'opera, in particolare:
  - la **riproduzione**, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma
  - la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra **modificazione** del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma
  - qualsiasi forma di **distribuzione** al pubblico, compresa la **locazione**, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso → **LICENZA D'USO**

Diritti patrimoniali: *focus*

La durata dei diritti patrimoniali connessi al diritto d'autore è stabilita in **70 anni dopo la morte dell'autore** (art. 25 l.aut.)

- **Principio di esaurimento** della proprietà intellettuale (e sua applicazione nell'ambito del Mercato Unico europeo)

Salvo patto contrario, il **datore di lavoro** è **titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore** creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (art. 12/*bis* l.aut.)

Eccezioni a favore dell'utente legittimo

Diritti inderogabili dell'utente legittimo (artt. 64/*ter* e *quater* l. 633/1941):

- modifiche necessarie per l'uso cui è destinato (derogabile con accordo delle parti)
- **copia di riserva** (*backup*)
- osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma
- **decompilazione** per realizzare nuovi prodotti interoperabili

Le licenze sui software

Contratto di licenza d'uso stabilisce cosa è consentito all'utente (licenza «a strappo» → apertura involucro/*download* in rete; *click-wrap license* → cliccare su *«Accetto»*)

Licenza ha «forza di legge» tra le parti

Questo tipo di licenze sono dette **licenze per *software* proprietario,** anche note come EULA o End-User License Agreement (accordo di licenza con l'utente finale)

Le licenza sui software

Protezione della proprietà intellettuale rispetto al *software* è stata ampiamente criticata dall'ultimo ventennio del Novecento

Software *open source* quando è reso disponibile il codice sorgente

Licenze che concedono un diritto non esclusivo e non limitato di utilizzare, riprodurre e modificare il programma, ivi inclusa la possibilità di opere derivate, con obblighi limitati per l'utente

Libertà di distribuzione soggetta al permesso d'autore (*copyleft*) come obbligo di mantenere lo stesso regime *open source* per agevolare diffusione della cultura (eterogenesi dei fini dell'istituto del diritto d'autore)

Resta diritto morale d'autore (paternità) e c'è possibilità di cessione dietro corrispettivo (per esempio doppia versione con diversa licenza)

Qualche esempio

- **Licenza proprietaria / commerciale:** titolare mantiene il codice sorgente chiuso e concede all'utente un diritto d'uso regolato contrattualmente.

  Microsoft Office 2024

  Microsoft License Terms – Office 2024 *(PDF)*

- **Licenza proprietaria gratuita (freeware):** software è utilizzabile gratuitamente, ma resta proprietario: la gratuità non comporta accesso al codice sorgente né libertà di modifica o redistribuzione

  Adobe Acrobat Reader

  Reader EULA

Qualche esempio

- **Licenza di prova (shareware / trial):** software è distribuito per prova gratuita, normalmente per un periodo limitato o con limitazioni, con successivo acquisto richiesto.

  WinRAR

  RAR and WinRAR End User License Agreement (EULA)

  *il sito ufficiale indica una prova gratuita fino a 40 giorni

***

- **Licenza open source permissiva:** Consente uso, modifica e redistribuzione con pochi vincoli

  Apache OpenOffice

  Apache License, Version 2.0

Qualche esempio

- **Licenza open source a copyleft debole:** richiede di mantenere aperte soprattutto le modifiche al codice coperto, ma consente più facilmente l'integrazione con altro software.

  LibreOffice

  GNU Lesser General Public License (LGPL)

  Mozilla Public License (MPL)

- **Licenza open source a copyleft forte:** versioni modificate o derivate deve, in sostanza, mantenere la stessa logica di apertura e rendere disponibile il codice secondo la GPL

  Blender

  GNU General Public License (GPL)

Qualche esempio

- **Doppia licenza (dual licensing):** stesso software è offerto in parallelo con una licenza open source e con una licenza commerciale diversa

  Qt

Casi particolari

- **Contratto di licenza Software as a Service (SaaS)**

- **Protezione brevettuale del *software:*** quando il *software* è incorporato in un'invenzione tecnica e produca un *effetto tecnico ulteriore*

Le misure tecnologiche di tutela

Misure **tecnologiche** e **giuridiche** per evitare utilizzi non autorizzati: concessa solo facoltà di installare e utilizzare l'opera

L'art. 102/*quater* prevede che i titolari di diritti d'autore possono apporre sulle opere o sui materiali protetti **misure tecnologiche di protezione efficaci** che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso dei loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

Misure tecnologiche di protezione efficaci = controllo dei titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero limitazione mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione

Le tutela civilistica

Direttiva 2004/48/CE (recepita con d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140)→ **Artt. 156 ss. l.aut. (*Difese e sanzioni giudiziarie*)**

Stati membri → rimedi effettivi, proporzionati e dissuasivi

- **azione inibitoria**
- **esibizione** delle prove;
- **misure di conservazione della prova** prima del merito;
- **richiesta di informazioni** su origine e rete di distribuzione dei prodotti o servizi illeciti;
- **misure cautelari** come inibitoria provvisoria e sequestro;
- **misure correttive** come richiamo, rimozione dal commercio e distruzione;
- **risarcimento del danno** (lucro cessante anche dei diritti ipotetici)

➢ sezioni specializzate in materia d'impresa

Le tutela penalistica

Tra le misure giuridiche di tutela ci sono le norme **penalistiche**

L'art. 171/*bis* stabilisce che chiunque **duplica** abusivamente, per trarne profitto, **programmi per elaboratore** o importa, **distribuisce**, vende, concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni (valori in lire)

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la **rimozione** arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori

UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Cofinanziato dall'Unione europea

Dipartimento di Economia Marco Biagi

Il materiale didattico presente all'interno di questo sito è di proprietà dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e il diritto morale d'autore - proprietà intellettuale - appartiene agli autori. Il loro utilizzo non può essere legittimamente esercitato senza la previa autorizzazione scritta dell'Ateneo o degli autori proprietari del diritto morale d'autore. E' vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti presenti su questo sito, resi disponibili agli studenti iscritti all'Università di Modena e Reggio Emilia per un esclusivo uso personale.